

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Ambiental do Estado de Pernambuco

Nº Carta Consulta: 61055
Mutuário: Estado de Pernambuco
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 275.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 10
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 10
3. FINANCIAMENTO 10
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 10
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 11
4. EXECUÇÃO 11
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 11
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 11
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 11
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 11
5. RISCOS 11
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 11
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 12
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 12
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 12
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 12
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 12
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 12

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Pernambuco é formado por 184 municípios e Fernando de Noronha. Com uma população de 9.058.155 habitantes, tem Recife como capital. Possui a 2ª maior economia do Nordeste, sendo a 10ª entre os 27 estados da federação. Seu PIB, em 2022, foi de R$ 254,9 bilhões. Com um IDH igual a 0,719, Pernambuco ocupa a 15ª posição entre as unidades federativas.

Diagnóstico Fiscal

O Estado apresenta uma retomada do equilíbrio fiscal. A trajetória de resultados primários, partindo de 853 milhões de reais em 2018, culminando em mais de 3 bilhões de reais em 2021, assim como a progressiva evolução do indicador de liquidez, de iniciais negativos 2,5 bilhões de reais em 2018 até atingir 576 milhões de reais, em 2021 demonstram a recuperação.

Com as Leis Complementares 192 e 194 de 2022, a principal receita do estado ? arrecadação do ICMS - foi severamente afetada, provocando um déficit ao erário da ordem de 3,5 bilhões de reais entre julho de 2022 e junho de 2023. Com a redução da receita do estado, é perceptível em 2022 a deterioração dos resultados fiscais: o Resultado Primário regride e a disponibilidade líquida resta negativa em 370 milhões de reais.

O resultado orçamentário no segundo bimestre de 2023 teve uma redução de 3,66% quando comparado com o segundo bimestre de 2022 . Já a receita corrente líquida (RCL) que tinha crescido 16,34% em 2022, comparada com o mesmo período de 2021, teve um crescimento menor no 2º bimestre de 2023, frente ao 2º bimestre de 2022 ? 13,48%. No mesmo período, a despesa de pessoal do Executivo saiu de 40,15% no 1º quadrimestre de 2022 para 44,82% no 1º quadrimestre de 2023. Apesar desses números, a dívida consolidada do Estado correspondeu a 24,99% da receita corrente líquida ajustada (RCLA) no primeiro quadrimestre de 2023.

Diante deste cenário, o estado busca retomar o equilíbrio fiscal e vem implementando ações que visam aumentar a qualidade dos gastos.

Em relação ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, cabe mencionar que o Estado não possui um banco de projetos unificado e estruturado em termos de custos, indicadores, análise de viabilidade técnica, econômica, social e ambiental que possa ser utilizado para nortear a tomada de decisão em termos de investimento público. Dessa forma, tornou-se necessário buscar uma ferramenta que auxilie no planejamento eficiente dos recursos previstos, considerando sua escassez.

Diagnóstico Economia Verde

Pernambuco é uma das regiões mais vulneráveis aos efeitos da mudança do clima. 135 municípios encontram-se ameaçados pela desertificação. O litoral é extremamente vulnerável: com a concentração de chuvas e o aumento do nível do mar, estudos apontam que 40 a 50% do território das principais cidades litorâneas ficarão submersos.

Visando reduzir a vulnerabilidade climática e alcançar a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa, o Plano de Descarbonização de Pernambuco (PDPE) prevê a implementação de mudanças em setores socioeconômicos, incluindo a ampliação da energia solar e eólica onshore. Porém, a ausência de regulamentação para o licenciamento de empreendimentos eólicos gera desafios, especialmente relacionados à supressão da vegetação nativa e aos impactos sociais nas comunidades locais.

No que diz respeito ao ambiente de negócios, a política de atração de investimentos privados é um importante aspecto do desenvolvimento econômico, uma das bases dessa política é a racionalização dos procedimentos necessários à instalação de atividades empresariais. Tais procedimentos por vezes são impeditivos à implantação de novos negócios, atingindo os grandes grupos empresariais e, principalmente, os pequenos empreendedores.

Pernambuco deu um passo significativo em prol do desenvolvimento e da competitividade. Dentre as principais medidas recentes, destacam-se simplificações trazidas pela legislação para atividades econômicas classificadas como baixo risco. Com a publicação de um conjunto de decretos que visam melhorar o ambiente de negócios para empreendedores e empresas, dentre eles, o Decreto nº 52.005, de 14 de dezembro de 2021, o Estado classificou 490 (quatrocentas e noventa) atividades econômicas como de baixo nível de risco.

Apesar dos avanços, ainda é necessário promover mais ações de desburocratização para Registro e Legalização de empresas, pois Pernambuco não está bem avaliado no Ranking de Competitividade dos Estados e Municípios de 2023.

Por fim, com o intuito de garantir a sustentabilidade no ambiente dos negócios, o Selo Empresa Verde foi instituído pelo governo do Estado através da Lei nº 16.112, de 5 de julho de 2017. Este selo reconhece a excelência empresarial das operações, atuação de forma correta e proteção do ecossistema por um empreendimento.

Essa lei, todavia, não apresenta decreto regulamentador com parâmetros específicos que garantam sua fiel execução. Além disso, desde sua instituição, apenas uma empresa concorreu e foi contemplada pelo Selo Empresa Verde.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Pilar Fiscal

Pernambuco propõe medidas que trarão sustentabilidade fiscal para os próximos anos. Elas consubstanciam-se em Projetos de Lei sobre o Reequilíbrio da Base Tributária, Conformidade Tributária e Renegociação de Débitos Fiscais, no âmbito da recomposição das divisas arrecadatórias.

Em atenção à implantação do conceito de qualidade de gasto, instaurado com o Decreto Nº 54.395, de 5 de janeiro de 2023, fez-se necessária a atualização do Decreto Nº 44.279/2017, que instituiu procedimentos de autorização da despesa pública no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Em relação à eficientização da aplicação dos recursos públicos, o projeto em tela prevê a introdução de um novo framework de Gerenciamento de Investimentos Públicos (GIP) para melhorar a governança do ciclo dos projetos, visando integrar as ações desde o planejamento até a implementação e, por fim, a avaliação dos mesmos.

A metodologia GIP garante que as novas propostas de investimentos públicos estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas no manual que será desenvolvido para apoiar sua implementação. O novo framework introduzirá uma estrutura de governança aprimorada que auxiliará a tomada de decisão e a aplicação dos recursos públicos.

Medidas:

Racionalizar o gasto público, com atualização do Decreto de Despesa Pública ? trazendo inovações para o monitoramento da execução das despesas. Com essa medida, busca-se fortalecer o teto de gastos.

Reestruturar a dívida estadual com instituições financeiras nacionais junto ao BIRD, no qual o foco é a redução das prestações, de modo a melhorar o perfil da dívida e o fluxo de caixa.

Fortalecer o órgão de gestão da dívida no Tesouro Estadual, fazendo-o incorporar à Diretoria Geral de Sustentabilidade Fiscal, que está por ser criada dentro da estrutura da SEFAZ-PE.

Implantar, através da publicação de um decreto, a ferramenta de Gerenciamento de Investimentos Públicos (GIP), garantindo que o Estado irá focar seus recursos (humanos, financeiros, institucionais) nas entregas com maior viabilidade técnica e impacto social e econômico para os pernambucanos.

Instituir a Conformidade Tributária, que visa diminuir o gap de arrecadação, estimulando o cumprimento das obrigações fiscais por parte do conjunto de contribuintes de ICMS do estado.

Recompor as perdas de arrecadação com realinhamento da alíquota modal do ICMS e do IPVA, reorganizando a base de receita mínima necessária para contrabalançar o nível de despesa mínimo recomendável.

Pilar Economia Verde

Para que os empreendedores possam acompanhar a velocidade das mudanças atuais, é necessário dar as condições para que as empresas sigam no mesmo ritmo do mercado. A existência de regulamentações mais eficientes em relação à abertura de empresas melhora a produtividade das empresas e o desempenho macroeconômico.

Especificamente sobre a questão ambiental, ampliar a matriz energética limpa e renovável faz parte da estratégia de descarbonização do estado, a solução proposta é garantir a expansão dos empreendimentos eólicos em Pernambuco de modo sustentável e justo. Para tanto, medidas a serem aplicadas são aquelas relacionadas à construção de um Programa de transição energética, ágil, responsável e justo.

Medidas:

Ampliação da classificação de atividades econômicas como de baixo risco, mediante publicação de um novo Decreto.

Ampliação de municípios atendidos pelo Balcão Único online, comprovado através da assinatura de Convênios de Adesão pelos Municípios.

Criação do Decreto que regulamenta a Lei nº 16.112, de 5 de julho de 2017, estabelecendo parâmetros para a execução da Lei e critérios de boas práticas sociais e de governança para somar aos critérios ambientais propostos.

Publicar decreto com regulamentação para a implantação de empreendimentos de energia solar e eólica.

RESULTADOS ESPERADOS

Pilar Fiscal

Melhora da situação fiscal do Estado a partir da suavização dos fluxos de caixa e maior controle de gastos públicos, melhoria de indicadores fiscais e criação de espaço fiscal para investimentos.

Em termos de gestão de investimentos, o resultado esperado é a adoção de mecanismos de verificações e procedimentos rigorosos para priorização e seleção de projetos de investimentos, levando a maiores retornos econômicos e sociais.

Pilar Economia Verde

Ao reduzir a burocracia para abrir uma empresa, mais indivíduos são incentivados a empreender, gerando crescimento econômico, visto que mais empresas abrindo significa mais empregos sendo criados.

Aumentar o quantitativo de empresas sustentáveis no Estado de Pernambuco.

Disseminar boas práticas ambientais, sociais e de governança no setor de negócios do Estado de Pernambuco.

Ampliar a adesão das empresas pernambucanas ao Selo Empresa Verde.

Fortalecimento da legislação estadual sobre a implantação de empreendimentos de energia solar e eólica;

SUSTENTABILIDADE

No que tange a sustentabilidade das ações previstas no longo prazo, destaca-se que as medidas a serem implementadas estão atreladas à previsão legal, dando legitimidade às iniciativas do programa. Ademais, as ações também preveem um fortalecimento institucional das secretarias envolvidas na implementação do Pernambuco Mais Sustentável, ou seja, as novas rotinas e políticas serão incorporadas pelas instituições na implementação das suas atividades cotidianas, tornando-se, após o período de implantação, uma atribuição natural e orgânica a ser executada na rotina de trabalho. Por fim, as ações visadas tendem a não comprometer a entrega de serviços públicos à população, mas contribuir para a sustentabilidade fiscal do estado e incentivar as boas práticas futuras nos setores fiscal, de gestão pública, proteção ambiental e fomento ao crescimento econômico.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

A reestruturação e recomposição das dívidas do Estado de Pernambuco contraídas junto ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, ao Banco de Brasília e aos Bancos ABC, Itaú e Santander atende ao artigo 7º, § 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001 para fins de tratamento de excepcionalidade nos limites de endividamento. Nessa medida, em operações de reestruturação o Estado fica desobrigado de atender aos limites e condições para contratação de operação de crédito e não se faz necessário a inclusão da reestruturação e recomposição dessa dívida no Plano Plurianual - PPA, por caracterizar-se em duplicidade, considerando que já constam da Lei Orçamentária Anual - LOA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e PPA os serviços da dívida em dólares. Tendo em vista ainda que a proposta de refinanciamento cumpre o sentido de mitigar os atuais custos dessas dívidas, os ajustes necessários serão realizados em momento legal oportuno.

contrapartida: De acordo com o Art. 3º da Resolução COFIEX n° 3 de 29 de maio de 2019: Não será exigido o requisito de contrapartida a que se referem os artigos anteriores, nas seguintes operações: [...] II - de reestruturação e recomposição do principal de dívidas.

taxa de câmbio: US$ 1,00 = R$ 5,0673Data: 02/10/2023

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Sustentabilidade Fiscal, Econômica e Ambiental do Estado de Pernambuco

2.2. Título Abreviado
Programa Pernambuco Mais Sustentável

2.3. Mutuário
Estado de Pernambuco

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto está estruturado em dois pilares: o fiscal e o de economia verde.

No pilar fiscal, tem-se como objetivo geral promover ações estratégicas visando a construção de um marco institucional e regulatório que contribua para a sustentabilidade fiscal do Estado de Pernambuco, assim como para a melhoria da gestão dos investimentos públicos prioritários. Dessa forma, as medidas visam a redução de obrigações imediatas, em especial a partir de limitação ao aumento de despesas e especialmente em relação à melhoria do perfil da dívida estadual por meio da sua reestruturação.

No pilar Economia Verde, tem-se como objetivo geral incentivar as empresas pernambucanas a adotarem boas práticas ambientais, sociais e de governança; e aprimorar os processos de abertura de empresas, desburocratizando e agilizando etapas de registro, com o intuito de promover o crescimento econômico sustentável.

Objetivos Específicos

- Promover a sustentabilidade fiscal a partir da aprovação de projetos legislativos voltados à recomposição da matriz de arrecadação do estado e instauração da cultura da conformidade fiscal, para com o conjunto de contribuintes do ICMS;

- Compatibilizar o decreto de despesas do estado com o instituto de qualidade de gasto público, fundado no presente exercício fiscal;

- Melhorar o perfil de endividamento do Estado;

- Possibilitar a escolha racional e eficiente da alocação de recursos públicos através da realização de investimentos bem planejados e avaliados tecnicamente em termos de viabilidade, relevância e impactos sociais, ambiental e econômico;

- Desenvolver aparato legal e institucionalização das políticas voltadas à geração de energia renovável;

- Reduzir os impactos sociais dos empreendimentos solares e eólicos de modo a garantir a justiça climática;

- Criar Decreto que regulamenta a Lei nº 16.112 e estabelece critérios ambientais, sociais e de governança para os empreendimentos pernambucanos;

- Formar uma rede de apoio para divulgação e promoção do Selo Empresa Verde e de boas práticas ambientais, sociais e de governança para os empreendimentos pernambucanos;

- Articular com a SAD/SEFAZ para o estabelecimento de formas de beneficiar as empresas portadoras do Selo Empresa Verde;

- Aumentar o número de atividades econômicas classificadas como de baixo risco para fins de abertura de empresas;

- Ampliar o número de municípios beneficiados pela ferramenta Balcão Único.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Poupança Corrente. O indicador de poupança corrente (PC) corresponde à relação entre despesas correntes e receitas correntes	Despesa Corrente/ Receita Corrente	% da RCL	96,00	95,00
Capacidade de Pagamento- CAPAG	O índice CAPAG é composto por três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. A cada indicador econômico-financeiro estabelecido no art. 2º , da portaria ME Nº 5. 623, DE 22 DE JUNHO DE 2022 será atribuída uma letra (A , B ou C) que representará a classificação parcial do ente naquele indicador, conforme o enquadramento apresentado nas faixas de valores da tabela contida na referida portaria.	CAPAG,onde CAPAG B=2; C=3	3,00	2,00
Projetos de investimento público preparados, pré-avaliados tecnicamente e selecionados de acordo com nova metodologia	Número de projetos selecionados através da metodologia GIP/ Número de projetos total	%	0,00	30,00
Número de empresas com o Selo Empresa Verde	Quantidade de empresas inscritas - Quantidade de empresas que não atendem aos critérios = Quantidade de empresas que receberão o Selo	Número de Empresas	1,00	5,00
Número de atividades econômicas classificadas como baixo risco	n/a	N. atividades econômicas	490,00	550,00
Número de municípios atendidos pelo Balcão Único	n/a	Número de municípios	1,00	7,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL	**275.000.000,00**
P - Reestruturação da composição da carteira da Dívida com agentes financeiros	275.000.000,00
P - Fortalecimento institucional da equipe de acompanhamento da Dívida SEFAZ	0,00
C - SUSTENTABILIDADE FISCAL	**0,00**
P - Recomposição da matriz de arrecadação do estado e instauração da cultura da conformidade fiscal	0,00
P - Reforma no Teto de Gastos do Poder Executivo	0,00
P - Framework de Gerenciamento de Investimentos Públicos (GIP)	0,00
C - ECONOMIA VERDE	**0,00**
P - Política de Selo Empresas Verdes (beneficiamento em compras públicas)	0,00
P - Desburocratização para abertura de novas empresas	0,00
P - Programa de transição energética, ágil, responsável e justa	0,00
Total dos Componentes	**275.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL

Contratação de empréstimo para melhora do perfil da dívida estadual

P - Reestruturação da composição da carteira da Dívida com agentes financeiros

Realizar operação com o Banco Mundial para reestruturação das dívidas das operações de crédito com o Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal, Banco de Brasília S.A e o consórcio de bancos ABC + Itaú + Santander.

P - Fortalecimento institucional da equipe de acompanhamento da Dívida SEFAZ

Criar a Diretoria Geral de Sustentabilidade Fiscal, no âmbito da estrutura do Tesouro Estadual, que congregará a mitigação de riscos fiscais, as tratativas com respeito ao PAF e a gerência da Dívida Pública do Estado.

C - SUSTENTABILIDADE FISCAL

Medidas necessárias para aumentar a sustentabilidade fiscal

P - Recomposição da matriz de arrecadação do estado e instauração da cultura da conformidade fiscal

Melhoria da relação Fisco-Contribuinte, instaurando nova cultura de tratamento responsável recíproco. Visando o cumprimento das obrigações tributárias e redução do gap de arrecadação. Em meio a esta transição, tornou-se oportuno firmar programa de recuperação de créditos fiscais, compelindo o contribuinte à regularidade tributária.
De ambos os movimentos pretende-se um imediato ingresso de recursos, melhorando a disponibilidade presente e um mediato incremento de arrecadação espontânea do contribuinte, sob a égide desta forma de atuação do fisco

P - Reforma no Teto de Gastos do Poder Executivo

Compatibilização do Decreto de qualidade do gasto público com o da Despesa Pública do estado.

P - Framework de Gerenciamento de Investimentos Públicos (GIP)

Melhorar a governança do ciclo dos projetos para integrar ações desde o planejamento até a implementação e avaliação dos mesmos, através da estruturação de um ?banco de projetos? eficientes do Estado.

C - ECONOMIA VERDE

Fomento da atração de negócios para fortalecimento da competitividade econômica do Estado de modo sustentável e justo

P - Política de Selo Empresas Verdes (beneficiamento em compras públicas)

Criação de decreto que regulamenta a Lei nº 16.112, de 5 de julho de 2017. Através do decreto, serão estabelecidos parâmetros específicos para a execução da lei e incluídos critérios de boas práticas sociais e de governança para somar aos critérios ambientais propostos. Além disso, será articulado com outras Secretarias de Estado formas de beneficiar as empresas portadoras do Selo Empresa Verde.

P - Desburocratização para abertura de novas empresas

Simplificação dos procedimentos para abertura de empresas através da ampliação do rol de atividades econômicas consideradas de baixo risco e da ampliação dos municípios atendidos pela plataforma Balcão Único

P - Programa de transição energética, ágil, responsável e justa

Ampliação da energia solar e eólica onshore no eixo de energia. Para isso, deverá ser elaborado um decreto regulamentando a implantação de empreendimentos energéticos no Estado de Pernambuco, de modo sustentável, garantindo que a produção de energia seja limpa, que esses empreendimentos não degradem o ambiente e que tragam benefícios reais às comunidades locais.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Outros	**-**	**-**	**275.000.000,00**	**100,00**
P- Reestruturação da composição da carteira da Dívida com agentes financeiros	Dolar	1,00	275.000.000,00	100,00
P- Fortalecimento institucional da equipe de acompanhamento da Dívida SEFAZ	unidade	1,00	0,00	0,00
P- Recomposição da matriz de arrecadação do estado e instauração da cultura da conformidade fiscal	unidade	1,00	0,00	0,00
P- Reforma no Teto de Gastos do Poder Executivo	unidade	1,00	0,00	0,00
P- Framework de Gerenciamento de Investimentos Públicos (GIP)	unidade	1,00	0,00	0,00
P- Política de Selo Empresas Verdes (beneficiamento em compras públicas)	unidade	1,00	0,00	0,00
P- Desburocratização para abertura de novas empresas	Unidade	1,00	0,00	0,00
P- Programa de transição energética, ágil, responsável e justa	Unidade	1,00	0,00	0,00
Total Geral	**-**	**-**	**275.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Pilar Fiscal

Reestruturar a dívida estadual com o sistema financeiro e instituições multilaterais, no qual o foco é a redução extraordinária das prestações, de modo a melhorar o fluxo de caixa do Estado. Tendo em vista as altas taxas de juros de 2023, o Estado de Pernambuco está buscando melhorar ainda mais o perfil de sua dívida. A razão desta carta consulta é justamente realizar operação com o Banco Mundial para reestruturação das dívidas das operações de crédito com o Banco do Brasil S.A , Caixa Econômica Federal, Banco de Brasília S.A e o consórcio de bancos ABC + Itaú + Santander.

As tratativas já se iniciaram e as propostas foram analisadas. Inicialmente, foram analisadas as dívidas do Estado a fim de eleger aquelas com maior viabilidade de uma reestruturação bem-sucedida. De acordo com o Banco Mundial, o valor atual da taxa CDI está próximo do pico histórico, tornando os contratos de empréstimos atrelados ao CDI muito caros para Pernambuco. Os empréstimos elencados podem ser refinanciados por serem atreladas ao CDI e por pagarem prêmios elevados (entre 100% CDI + 1,95% e 120% do CDI) e são demasiadamente onerosos para o Estado, especialmente em um contexto de redução não tão rápida do CDI.

Assim, o Banco Mundial concluiu que as operações atreladas ao CDI se beneficiam com a operação de refinanciamento, mesmo considerando a multa a ser imposta pela liquidação antecipada dos empréstimos (R$ 100,1 milhões). Além disso, ela traz ganhos de alongamento do perfil da dívida e um menor custo ao longo do tempo. Assim, poderá ser reestruturado até cerca de R$ 1,38 bilhões. Importante mencionar que esses valores dependem da taxa de câmbio e das taxas de juros brasileira e americana, que impactam diretamente no CDI e na SOFR, respectivamente.

Outra vantagem da reestruturação seria a redução do serviço da dívida nos anos iniciais. Em cálculos realizados pela Secretaria de Estado da Fazenda, nos quatro primeiros anos, essa redução proporciona uma folga orçamentária de cerca de R$ 133 milhões, R$ 114 milhões, R$ 100 milhões e R$ 82 milhões por ano. Quando consideramos os sete primeiros anos, o total economizado com pagamento do serviço da dívida superaria R$ 500 milhões no período. A diferença é parcialmente compensada com os valores maiores a pagar a partir do 8º ano, decorrente do alongamento e do efeito da capitalização dos juros no decorrer do tempo.

Além disso, por se tratar de operações com duration de médio prazo (entre 5 e 9 anos), haveria uma potencial redução da pressão fiscal decorrente do alongamento do prazo de pagamento do serviço da dívida, após a operação de reestruturação.

Em relação à iniciativa do framework do Gerenciamento de Investimentos Públicos (GIP), o Governo do Estado de Pernambuco é integrante e coordena o Grupo de Trabalho dos Investimentos Públicos (GTIP) do Conselho Nacional de Secretários de Estado de Planejamento (Conseplan) que conta com o apoio do Banco Mundial. Durante o LXXXVI Fórum Nacional do Conseplan foi iniciado o debate acerca do tema e definidas a coordenadora e a suplente do referido grupo. Ademais, uma consultoria foi contratada para realizar a avaliação da estrutura institucional existente e levantamento dos pontos críticos para construção do banco de projetos.

Pilar Economia Verde

As ações já implementadas compreendem a publicação da Lei nº 16.112, de 5 de julho de 2017, que institui o Selo Empresa Verde do Estado de Pernambuco e sua conferência às empresas do Estado de Pernambuco que adotem práticas sustentáveis em sua cadeia produtiva ou na prestação de serviço e dá outras providências. Ademais, foram realizados estudo de Leis nacionais e internacionais para análise dos critérios ambientais, sociais e de governança implementados em diferentes localidades do mundo.

Atualmente está em andamento a criação do Decreto que regulamenta a Lei nº 16.112 e inclusão de critérios sociais e de governança, assim como a formação de rede de apoio, em parceria com outros órgãos de interesse comum às empresas, que facilita a migração sustentável de empresas não-sustentáveis e promovam as boas práticas ambientais, sociais e de governança entre os empreendimentos pernambucanos.

A Secretaria de Meio Ambiente está preparando a contratação de consultoria para mapeamento estratégico dos setores do Estado e proposição de critérios ambientais, sociais e de governança para o Selo Empresa Verde que beneficiem todos os setores econômicos de Pernambuco.

Em relação à simplificação dos procedimentos para abertura e formalização de novas empresas, cabe mencionar que a Junta Comercial do Estado de Pernambuco, visando uma melhoria no ambiente de negócios no estado, vem intensificando sua atuação junto aos municípios para que haja a implementação das diretrizes necessárias à ampliação do sistema Balcão Único com a maior brevidade possível. Além disso, também está em andamento o levantamento das novas atividades econômicas que poderão se enquadrar como de baixo risco, de acordo com os parâmetros existentes.

Com relação à energia limpa, deverá ser elaborado um decreto que estabeleça os requisitos, procedimentos e diretrizes para a implantação de empreendimentos de energia solar e eólica em conformidade com as leis ambientais. Posteriormente esse instrumento legal deverá ser publicado e divulgado de forma ampla para que os proponentes, órgãos reguladores e o público em geral estejam cientes das regulamentações e requisitos a serem seguidos.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de Pernambuco ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) condições financeiras:

Moeda: USD

Valor: USD 275 milhões

Taxas de Juros: SOFR + 0,85% a.a.

Demais encargos e comissões: Taxa inicial de 0,25% do valor da operação, que é cobrada uma única vez, antes do desembolso. Além disso, há uma comissão de compromisso de 0,25% ao ano, cobrada sobre os valores não desembolsados e cujo período de cobrança se inicia 60 dias após a assinatura do acordo de empréstimo.

Período de amortização: Mensalmente

Prazo de carência: não há

Prazo total: 228 meses (19 anos)

Prazo desembolso: 12 meses (1 ano)

É relevante destacar que tais informações são preliminares e que as condições financeiras efetivas do empréstimo serão definidas nas negociações dos acordos.

ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

O financiamento externo se justifica tendo em vista que este irá reestruturar operações de crédito que geram um custo maior e num prazo mais curto, pressionando o fluxo de caixa do Estado. Tem-se ainda que o tipo de operação e seu valor total não constam nos portfólios disponibilizados nas instituições financeiras nacionais. As condições financeiras oferecidas pelo Banco Mundial são competitivas e tendem a ser menores que as dos demais parceiros multilaterais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais)

De acordo com a Resolução COFIEX nº 17 de 7 de junho de 2021, em seu Art. 6º: As operações de crédito que se destinem à reestruturação e recomposição do principal de dívidas de Estados, Distrito Federal e Municípios, da sua administração direta, de suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, não concorrerão com os demais pleitos e não consumirão o limite para operações com financiamento externo disposto no art. 4º desta Resolução, desde que destinadas à reestruturação e recomposição de dívidas que já contavam, em sua totalidade, com garantia da União.

Ressalta-se que todas as dívidas a serem reestruturadas pela operação pleiteada já contam com garantia da União em sua totalidade (contratos de financiamento nº40/00012-5 com o Banco do Brasil, contrato nº 0495.607 - DV n 99 com a Caixa Econômica Federal, Contrato firmado com o BRB e Contrato firmado com TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos LTDA - Consórcio Itaú, ABC e Santander).

Considerando ainda a presente resolução, tem-se que o programa atende os seguintes tópicos do item 4 - Áreas Estratégicas e impactos do

projeto do anexo da resolução em tela:

1.1 promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

(ii) População beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do programa/projeto

Toda a população pernambucana, aproximadamente 9 milhões de pessoas, será beneficiada pelas ações do projeto em tela, tendo em vista que os resultados positivos estão relacionados com melhorias fiscais visando a redução de gastos, um quadro fiscal equilibrado e melhorias ambientais e no ambiente de negócios, contribuindo para o aumento da qualidade de vida tanto dos contribuintes, quanto da sociedade em geral, em especial, as futuras gerações.

(iii) especificar se haverá benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros.

Haverá benefícios indiretos às populações vulneráveis em virtude de um Estado mais equilibrado e com condições de oferecer mais políticas públicas para os que precisam.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	275.000.000,00	1,00	275.000.000,00
Total:			275.000.000,00		275.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Pilar Fiscal: Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco - SEFAZ e Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional - SEPLAG

Pilar Economia Verde: Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha - SEMAS e Junta Comercial de Pernambuco - JUCEPE

Indiretamente participarão dos arranjos operacionais para implementação das medidas a CPRH, Órgãos de Interesse comum às empresas, a Procuradoria Geral do Estado e a Assembleia Legislativa de Pernambuco - ALEPE

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco
Representante Oficial: Wilson José de Paula
Endereço da Sede: Rua do Imperador Dom Pedro II S/N, Recife/PE, CEP 50010-240
E-mail Institucional:
Telefone: 3183-6401 Fax:
CNPJ: 10572014000133 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 1 **Ano**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**
P - Reestruturação da composição da carteira da Dívida com agentes financeiros	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00
P - Fortalecimento institucional da equipe de acompanhamento da Dívida SEFAZ	0,00	0,00	0,00
C - SUSTENTABILIDADE FISCAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
P - Recomposição da matriz de arrecadação do estado e instauração da cultura da conformidade fiscal	0,00	0,00	0,00
P - Reforma no Teto de Gastos do Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
P - Framework de Gerenciamento de Investimentos Públicos (GIP)	0,00	0,00	0,00
C - ECONOMIA VERDE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
P - Política de Selo Empresas Verdes (beneficiamento em compras públicas)	0,00	0,00	0,00
P - Desburocratização para abertura de novas empresas	0,00	0,00	0,00
P - Programa de transição energética, ágil, responsável e justa	0,00	0,00	0,00
Total	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A implementação do projeto demanda lei estadual autorizativa para o Executivo Estadual contrair o empréstimo e da aprovação de leis estaduais para cumprir as contrapartidas acordadas. No que se refere à Lei autorizativa, a equipe de governo responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado seus membros da importância da reestruturação para melhorar a sustentabilidade fiscal de Pernambuco, a não aprovação de lei autorizativa é avaliada com um risco extremamente baixo.

Quanto às leis relativas às contrapartidas mencionadas nesta carta consulta, a maior parte delas já conta com minutas elaboradas e o Executivo Estadual tem governança quase plena sobre o processo necessário à sua edição, contando ainda com equipes suficientemente capacitadas para proceder a sua concepção e redação, além de manter boa governabilidade com o legislativo local para as aprovações necessárias.

Os riscos

A não publicação dos atos normativos necessários implicam na desconformidade do financiamento em relação às contrapartidas acordadas.

As ações mitigadoras

Envolvimento de todos atores governamentais afetados na preparação das minutas dos atos administrativos e normativos, bem como submissão à procuradoria do Estado para avaliação quanto à constitucionalidade e conformidade legal das medidas e contratações necessárias.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Impacto ambiental positivo ao estabelecer critérios que assegurem preservação ambiental por parte das empresas pernambucanas e órgãos investidores.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Impacto social positivo ao estabelecer critérios que assegurem responsabilidade social por parte das empresas pernambucanas e órgãos investidores.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN